

1501843-79.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato dos Santos

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... que o local tem denúncia de tráfico de drogas; que intensificam a segurança no local; que adentraram na rua e viram o réu com várias pessoas; que o réu foi abordado e estava com celular; que nas proximidades de onde estava foram encontradas drogas e dinheiro junto à sacola e anotações do tráfico; que confessou e disse que traficava por necessidade; que o conduziram à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501843-79.2019.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501843-79.2019.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2226822/2019 - 01º D.P. CAJAMAR, 6687393 - 01º D.P. CAJAMAR, 888/19/430 - 01º D.P. CAJAMAR, 2226822 - 01º D.P. CAJAMAR, 888/19/430 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID LOPES DO REGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato dos Santos

Vistos.

Consta dos autos que DAVID LOPES DO REGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 6 de agosto de 2019, por volta das 10h38min, na altura do numeral 28 da Rua Cruzeiro, Bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca de Cajamar/SP, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, cocaína em pó, com massa líquida aproximada de 4,61 g (quatro gramas e sessenta e um centigramas), e Cannabis sativa L, droga popularmente conhecida como maconha, com massa líquida aproximada de 40,8 g (quarenta gramas e oito decigramas), substâncias capazes de causar dependência física e psíquica. Denúncia (fls. 55/56).

Recebimento da denúncia (fls. 75/76)

Resposta à acusação (fls. 108/109).

Audiência de instrução e julgamento em que foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais orais em audiência.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito ficou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08), laudos periciais (fls. 11/14 e 80/82), bem como pela prova oral.

A autoria resultou devidamente provada pelas provas colacionadas aos autos.

Testemunha de acusação Emerson Severo das Neves (guarda municipal) disse que se recorda; que o local tem denúncia de tráfico de drogas; que intensificam a segurança no local; que adentraram na rua e viram o réu com várias pessoas; que o réu foi abordado e estava com celular; que nas proximidades de onde estava foram encontradas drogas e dinheiro junto à sacola e anotações do tráfico; que confessou e disse que traficava por necessidade; que o conduziram à delegacia; que as drogas foram localizadas na mesma calçada próximo ao réu; que o réu estava mexendo anteriormente no local das drogas; que assumiu as drogas e disse estar virado; que disse estar desde a noite anterior traficando; que o réu não tentou se evadir do local.

Testemunha de acusação Genilson Vicente Alves (guarda municipal) disse que se recorda dos fatos; que estavam em patrulhamento de rotina; que acessaram a rua Cruzeiro, local de uso e tráfico de drogas; que adentraram na rua encontraram um grupo de pessoas que visualizaram a viatura e se espalharam; que o parceiro deteve David; que na revista pessoal foi encontrado um celular; que o parceiro viu se tinha alguma coisa de ilícito; que o parceiro encontrou sacola com entorpecentes e dinheiro; que o réu admitiu que a sacola era dele e que estava virado por ter trabalhado à noite inteira; que o réu disse que era tudo dele; que o réu foi conduzido e disse que o B0 era dele.

O réu David Lopes do Rego disse em interrogatório judicial que tem 22 anos; que nasceu em São Paulo-SP; que vive em união estável; que tem uma filha de 2 anos; que trabalha com o pai como pintor; que não foi processado por outro crime; que confessa que estava traficando drogas por necessidade; que foi nessa ilusão; que confirma o que disse para os policiais e delegado; que está arrependido; que se envolveu no tráfico por passar dificuldade financeira pela gravidez da esposa e era usuário na época; que conheceu o cabeça do tráfico e este deu a oportunidade; que ficou dois dias traficando.

O conjunto probatório é robusto para confirmar a traficância praticada pelo réu.

O laudo toxicológico de fls. 80/82 confirma a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e foram robustecidas pela prova oral.

Os depoimentos dos guardas municipais ouvidos em juízo confirmaram que o réu estava em conhecido ponto de drogas do município de Cajamar.

O auto de exibição e apreensão (fls. 08) corroborou o depoimento dos guardas municipais que confirmaram que no momento da abordagem foram apreendidas drogas e numerário com o réu.

Observo que o fato de serem guardas municipais e terem atuado na diligência não os descredenciam para prestar depoimento em Juízo, tratando-se de depoimentos acerca de fatos praticados no estrito cumprimento de dever legal.

Ademais, foram devidamente compromissados e não foi comprovada nenhuma inimizade

com o réu, destacando-se que o réu não era conhecido deles.

Por fim, a confissão do réu conforma o conjunto probatório, uma vez que admitiu os fatos, fazendo jus à respectiva atenuante.

Faz também jus à atenuante da menoridade relativa.

A quantidade e a qualidade das drogas apreendidas com o réu denotam a traficância.

Acolho a incidência do redutor específico (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), uma vez que o réu não apresenta maus antecedentes, nem há prova de que se dedica à atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Passo à dosagem da pena:

A diversidade e natureza de droga apreendida (cocaína e maconha) autorizam o aumento da pena-base acima do mínimo legal, de modo que a aumento em um 1/4, resultando em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em segunda fase, presentes atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em um 1/4, fixando-a em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa.

Em terceira fase, presente o redutor específico, diminuo a pena em em 1/4, resultando a pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 351 (trezentos e cinquenta e um) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO DAVID LOPES DO REGO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 351 (trezentos e cinquenta e um) dias-multa, calculada na base 1/30 do maior salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, CP) por entender que não se mostra socialmente recomendável em vista do delito cometido, bem como a aplicação do sursis (art. 77, caput, CP) em vista do quantum da reprimenda.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto em vista da quantidade de pena.

Sem cautelares pessoais.

Condeno o réu nas custas e despesas do processo. Caso beneficiário da justiça gratuita, a cobrança obedecerá ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se certidão no valor máximo da Tabela do Convênio OAB/DPESP

Transitada esta em julgado, inscrever-se-á o nome do réu no rol dos culpados e far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Requeiro que seja executada a incineração das drogas apreendidas.

Por último, tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, DECRETO o perdimento do(s) bem(ns) apreendido(s). Oportunamente, oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

P.I.

Cajamar, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA